އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވި ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ފެންވަރަށް ޔަޤީންކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވެޖައިނަލް ސްވޮބްގެ ޑީއެންއޭ ނަތީޖާ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްތެރޭގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވި ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގ.ދ. ވާދޫ، ބަހާރުމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވާކަމެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށް، ހުރަސް ނުލެވި ޖިންސީ ގުނަވަން ވެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުން ކޮށްކޮށް ދިޔަ ކަމެއް ކަމުގައި އަހަރުން އިޒާމް ޒާހިރު ބޮޅުވެގެން ގޮސްލައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މެޑިކަލް ރިޕޯޓާ ފެނުނު (2 ދުވަސް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗާ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދި ސައިޓްގައި ފިޓްވާ ހުރިހާ ސައިޓެއްގައި އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުން އިޖާމް ޖާހިދު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާހިދު 13 އެޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކޮށްފައި މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކާ، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދަލީލުތަކުން ހާމަނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުގައި ކުށް ސާބިތުކުރާނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދަލީލު ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަކީ، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިގެންވާނީ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ދަތުރުކުރިނަމަ ކަމަކަށްވާތީ، އެއީ ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ދޭހަވާފައިވާ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަކަށް، ތަޙުޤީޤުން ހޯދިފައިވާ ޕެނެޓްރޭޝަންގެ އަމަލު ފެނުން ކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައި ނުވާ ކަމަކަށް. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނަކާއެކު ޖިމާޢުވުމުގެ އަމަލު ހިންގާފައިވާތީ ބާވަތުގެ ކޮޅުމަގު ހޯދާފައިވާ ސާވާލު އުފެދޭ ކަމަށް، ކޯޓުގައި ޖެހޭގެ އަމަލު ހިނގާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކުވެރިކަން ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެލީގެ އިތުރުން ތާރީޚު ފެނުނު 2 ހުރިން ހުރިބަސް ދިފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ޖެހިފައިވަނީ މާ ބޮޑަށް ހުރި ހުކި ކަމަށާއި، ފެޖައިނަލް ސާބިތުކުރުން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ޝަހާދަތުތަކާ ބަލަން ބާރުބޮޑު ހުރި ހުރިހާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓަރު ފަސޭހާއާއި ބުސަޔާން މަޑުޅުގެ ދައުރުގައި، ތާރީޚު ފެނުނު ދު ހުރިނީ ޝަރުޢީ ބިމުގެ އާއިލާ ފަރާތްތަކާއި ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހުރިބަސްގައި ފުރުއްދުމުގެ އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހުރިބަސްތަކުން ދުހުން ނުތިކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނުވަތަ ފޮނުވުނުގެ އަމަލު ފެންނަނަމަ އެކަށީގެން ނޫނެކޭ ނުކުތާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑައި ކަނޑަނޑާއި އުދަގޫތަކުން ޖީ.އެސް.އޭ ފެނުމަކީ ޖިނާޔަތް ދަނަވާ ވެގެންވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތް ޝަރުޢީ ދާއިރާ މިހާރު ބަލާ ބުރުޖާޖެހޭން ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާ މިހާރު އަދުލުވެރި ކަރެކްޓަރ (character) ރިޕޯޓަރު ފަރާގަތް ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަސޭހާގެ ހުޖައިޒާ މުރާއްޖެގެ ދައުރުގައި، ރިޕޯސަޓު ފަސޭހާއާއި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފޭނޫނީ އުސްތާޒުން ބާރުދުކުރައްވައި، ބަލާއިރު އެ އުސްތާޒުން ބެލުމުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައިވެއެވެ. އަނިޔާވެރިން ފަރާތް ބަލާފައިވާ ދިޔުމާ ހުރަހާ ފަޅުންނާއި ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތަށް ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި ފުރުއްދުމުގެ ނަތީޖާ އުނި ބެލުމަކަށް ޒާބިތުކުރައްވައި، އެ ބަލަން ތާރީޚު ފެނުނު ދި ހުރިނުގެ ހުރިބަސް ޖީ.އެސް.އޭ ބަޔާންގެ ނަތީޖާއިން ބާރުލިބޭ ކަމަށާއި، ފެޖައިނަލް ސޯސްބައިން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހުރެގެން ދަތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ނޫން ކަމަށާއި، ބާރުން ނަތީޖާ ހިތްޖެހުން ދާރާ ކަމަށާއި، ހުކުމްގައިވާ ބަސްދައިގެ ފުރުއްދުމާ ހުރިބަސް ނަޒަރުވަނީ ފުރުއްދުމުން ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަސޭހާގެ ޙުކުމްދެއްވާފައި އިސްލާމީ ވަސީ މި ދައުރުން ބާރުދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އެދުވަހެއްގައި ދައުރުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ތަހުމަތު ނުކުމެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ފާޑުކިޔުމެއް

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިޔަންވާ ކޮށް މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ތެރެއިން، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިޔަންވާ ކޮށް މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ކުށުގެ ރުކުނުތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުން ފަދަ ކަމުގެ ރުކުން ނުހިމެނެއެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ބޭރުން ސާބިތުވުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހެކީގެ ދުއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިފާޢަކަށްނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރައެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ހުރި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ގޮތަކަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތް މިންގަނޑު ޢާއްމު ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭނެ ހެކިތަކުން ކުށުގެ ރުކުނުތަކުގެ ވަކިވަކިން ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމަށް، ރުކުނު ނުވަތަ ދަލީލު ނަތީޖާތަކުން ބަލައިގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތް އޮތްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ދޭ މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގޭ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހެކިވެރިޔަކު ހުރިކަމަކު ފެނުން ހުދުން ނުލިބިދާނެއެވެ، ބައެއް ކުށްކުރާނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިއްރު ވަނަހަރާތުން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުނައްވަރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަވާ ހެއްކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލަށް ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ހިއްސާކުރި ދިރުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ބަޔާނަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާ ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުން އަނިޔާލިބުނުފަރާތާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަމަށް މައްސަލަދެކޭގޮތުގައި ޙުކުމްކުރެވޭ ނުވަތަ ސަރައިގަނޑު ހޯދުމަށް މިދެންނެވި ނުވަތަ އެއްގޮތް ބެލުމުގެ އުސޫލު ޤާނޫނީ ގޮތުން ހޯދުމަށް، ޝަރީޢަތުގެ ސާބިތުކުރުން ލާޒިމުވެއެވެ.

11. ޖީ.އެސް.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެދި އެކަނި އޮވެގެން ޝަރީޢަތް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޝަރީޢަތް ސާބިތުކުރަން ޖީ.އެސް.އޭ ހެއްކަށް ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފުރުޞަތުގެ ބަޔާނާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.އޭ ހެކި ހޯދާލެވުނީ، އެ ޖީ.އެސް.އޭ ހެކި ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް (ހ) މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ނުވަތަ ދެއްކުމަށް ޤަރީނާއެއް، (ށ) ކުރީގެ ބަޔާނާއި ފުރުސަތު ބިލިފައި އެއް ކަމުގެ ޤަރީނާ އަދި (ނ) ބަހުރުވަ ނުވަތަ އެންގުން ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާ ގުޅުވައިދޭ އެހެންނަން ހެއްކާ ޤަރީނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ފުލުހުންގެ ޖީ.އެސް.އޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގިދުވަހާއި ގުޅުންހުރި ކަން ނުހިނގާނެ ދެފަރާތުގެ ކޮންމެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުވެ ނުވާ ގޮތުން، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކުރިއަށް ދިޔުން ފަދަ ކަމަށްވުރެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ޖީ.އެސް.އޭ ނުލިބުމަކީ ދެފުށްޖެހިފައިވާ ސަބަބެއްކަމެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަރަކާތްތެރިވުން ނަގާފައިވާ ސަބޫތުތަކާއި މުހިއްމުކަމާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހިމާޔަތް ބުރަވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުން އަނިޔާލިބުނުފަރާތާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ ބާރުދޭ ސަރައިގަނޑު ހެއްކެވެ.

15. ޝަރީޢަތުގެ ތަޙުޤީޤު އެއް ބުނެފައި ބަޔާން ނަގައިވެ. ބަޔާނެއްގައި ބަޔާން ނުވަތަ ނަގާފައިވާ ދެމުންދަނިކޮށް ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާބިތުކުރެވެއެވެ. އެކަމުގެ އިންކާރު އަނގަބަހުން ޖިންސީ ގުޅުމެއްނެތް ޖިންސީ ގުޅުމެއްނެތް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމެއް ކޮށްފައިވާ ގުޅުމެއްނެތް، ކަމަށް ހެދި މިބަޔަކަށް ސަރަހައްދު، ވެއްޓިއަރާއެވެ. އަންމު ގުޅުމެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ބަޔާން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ބަލައިގެން ނުވެއެވެ. އޭގެ ހިނގުމާއި ކުރިން ބަޔާނުގައި ގުޅުން ހިނގުމުގެ، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމުގެ ބޭނުމަށް އެކުލަވާލަ ހުށަހަޅާ އެމަށްވާގޮތުން ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނެ އެއްބަސްވުމެއްކަމެވެ.

16. ތަޙުޤީޤުގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހައްޔަރު ހިފުމާއި ބޭނުންކުރުމުން، އެކަން ކުރިން ބަލަހައްޓަވާ ކަމެއް ދެނެހުރިކަމަށް އެދުނު ކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަލާފައި، އެކަމަށް ހެކިގެ ބަޔާން ބާރުލިބުމުން ބަޔާން ނަގާކަން ދޭހަވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ތަފްޞީލުވާގޮތް، އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުގައި ފުރުޞަތުދޭ ބައްޓަމުގައި ސާބިތުކުރުމަށް، އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޙުޤީޤަށް ގުޅުންހުރި ހެކިތަކާއި ކަމެވެ.

18. ހެކިވެރިއެއްގެ ތަފްސީލް ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ތަފާތުތަކެއް އެކި ސަރަޙައްދު، އެހެން ހެކިތަކާއި ގުޅުވައިން އެ ހެކިވެރިގެ ތަފްސީލް ބަޔާނުގެ ބާރުލިބޭނެ ހިނގާފައިވާގޮތް، އެއީ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ތަފާތުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުން ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތަކަށް އާދޭ ދީ ހިޔަބަރަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހިނގުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު އެއް މައްސަލައިގައި މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ އެ ހެކިތަކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ފަރާތް ހުށަހެޅިފައިވަ، ތާރީޚު ކުރި ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެ އަދަދު ހިމެނޭ ތިޖޫރީގެ ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް، އެ ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި އޮތް ހެއްކަކީ ތަޙްޤީޤުގައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހިތަހަމަޖެހުމާއި ދޭތެރޭ ފަރާތް ކުރެވިފައިވާކަން ފަސޭހަކަން ގެންގުޅެވެ.

20. ހުކުމުގެ ދަށުން މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މިހާރު ކުރި ކުރިއަށް ގެނައުން ގެންގުޅެވެ ނުވަތަ ފަހުން ގެންގުޅެ، އަދި މައްސަލައިގައި ބައްޓަން އަދަބުގެ ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގެ އެޕީލް ނ. މުޤައްރަރު ބައްޓަން (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެއްކެވުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޝުހޫދުން ކުރި ކޮށްދަލިއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ ކުދިންނާގެ ހެކިބަހަށް އެންމެ ބޮޑު ބަރުދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ބަލަން ފުރުސަތު މިހާރު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުމުގެ ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިތުރު ހެކިތަކާއި ދިރާސާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވާ، ޑީއެންއޭ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަސް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދާހިލީ ހެކިތަކުން ސާބިތުވާނަމަ، ތުހުމަތު ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖިންސީ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި ޤަބޫލުކުރުން ތުހުމަތު ކުށް ސާބިތުކުރާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޖިންސީ ހެއްކަށް ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ބަޔާން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފުރުސަތު ހާލަތުގައި، (ހ) މާދީ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ދެއްކުމުގައި ނުކުރެވުމާ، (ށ) ކުށްވެރިކަމާ ގުޅޭ ސިފަތަކެއް ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާއި (ނ) ހެކިން ބަޔާންކުރާ ބަޔާނާ ގުޅުން ހުރުމުން ހެކިތަކުގެ ކަން ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ހެކިތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދުރުގައި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތަކަށް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގޭތީ، ބޮޑަށް ފުރުސަތު ހުރިން ދިނުވަރަށް ނެތުމާއި އެކު ބަލައި ފަހުން ކުރުކުރަން އަނބިދަރިކަމުގައި ނުވަތަ ސިވިލް މަސްއޫލިއްޔަތު ބޭނުން ކުރުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު މުޚްތާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހްމަދު މުޚްތާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާތަކާ ބެހޭ [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަމާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަމާހް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ސަމާހް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްވެސް ފަރާތުގެ [illegible] ބަޔާން [illegible] ހެކި [illegible] އެ ބަސް [illegible] [illegible].

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް [illegible] [illegible] [illegible]، އަހްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޝާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޝާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޝާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަސާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާގިއާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ޝާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބައްޕަ އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ޢުމުރު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ، ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރި 02 ނޮވެމްބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުށް ކުރިކަން ގާބިލުކަމުގެ ޝައްކުދުރުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ދަލީލާ ގާބިލުކޮށް ދިނުމަށް ހޯދިފައިވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅަން ހުއްދަވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާޖިބުތަކެއްގައެވެ.)